



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1181/2015/CA1

///raná, 08 de febrero 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"A.F.I.P. C/ SOCIEDAD URUGUAYENSE DE PRODUCTORES DE ENTRE RIOS S.A SOBRE EJECUCIÓN FISCAL-AFIP"**, Expte. N° 1181/2015/CA1, provenientes del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, vienen las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 56, contra la resolución de fs. 53/55, que dispone la imposición de las costas en el orden causado, regula los honorarios profesionales del apoderado de la accionada -Dr. Manuel Alberto Rodríguez- en la suma de Pesos Dos Mil Trescientos (\$2.300,00), y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El recurso se concede a fs. 61, expresa agravios la recurrente a fs. 57/60, los que son contestados a fs. 62/66 vta., quedando las presentes en estado de resolver a fs. 72 vta.

II- a) Que, la demandada apelante se agravia porque la resolución impone las "costas por su orden", cuando a su entender, debieron ser impuestas a la actora vencida.



Sostiene que el a quo debió resolver aplicando el tajante limite temporal que imponen los arts. 21 y 32 de la Ley 24522.

Seguidamente se agravia por la regulación de honorarios, considerando la misma irrazonable.

b) La parte actora al contestar los agravios solicita que se rechace el recurso de apelación interpuesto y se confirme la sentencia en todas sus partes, con expresa imposición de costas al apelante.

III- Que la AFIP promueve ejecución fiscal contra Sociedad Uruguayense de Productores de Entre Rios S.A., por la suma de \$918.166,53, más intereses.

Al contestar, la demandada plantea que se encuentra en concurso preventivo y que la deuda que el fisco pretende ejecutar resulta ser de fecha anterior a la presentación concursal, debiendo AFIP presentarse a verificar su crédito o en su defecto iniciar un trámite de verificación tardía. Seguidamente solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado.

La parte actora asimismo al contestar el traslado oportuno alega que la fecha de vencimiento de las obligaciones reclamadas resultan ser el 14/07/2014, por lo que dicho vencimiento operó con posterioridad a la fecha en la cual solicitó la apertura del concurso preventivo, y agrega que la deuda reclamada deriva de una diferencia resultante de la presentación tardía de una Declaración Jurada Rectificativa, la cual fue presentada con posterioridad al vencimiento del plazo fijado por el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1181/2015/CA1

juzgado para la presentación de verificación de créditos. Seguidamente solicita que se decrete la suspensión del trámite del expediente y se remita al juzgado el cual tramitó el concurso preventivo de la contribuyente.

La Sra. Jueza a-quo a fs. 30, dispone la suspensión del trámite y la remisión al Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de la ciudad de Concepción de Uruguay.

A fs. 38 la parte demandada solicita la imposición de costas y regulación de honorarios, por lo que vuelven los autos al Juzgado Federal para su tratamiento y resolución.

La *a-quo* ha declarado que las costas se impondrán en el orden causado por aplicación del art. 70, segundo párrafo y 71 y conc. del CPCCN. Fundó dicha decisión en que la deuda ejecutada tuviera su origen en la DDJJ rectificativa que la propia concursada efectuó, vencida la fecha para la verificación de créditos lo que habilitó a la actora a emitir las boletas de deudas que ejecutó. Acto seguido regula los honorarios del apoderado de la parte demandada.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

III- a) Analizando los agravios relacionados a las costas, no puede soslayarse que el a quo, prudencialmente, ha adaptado las costas con un criterio equitativo, imponiendo las mismas por su orden.

Que, en la materia examinada, el segundo párrafo del art. 70 del CPCCN., confiere al juzgador una fórmula con la suficiente flexibilidad para adaptar su imposición de acuerdo a las circunstancias del proceso. Ello se compadece



con lo resuelto por este Cuerpo en situaciones similares, en cuanto impone las costas en el orden causado cuando existe razón probable para litigar avalada por elementos objetivos de apreciación. De las constancias del expediente puede apreciarse que el litigante actuó sobre la base de una convicción razonable. Asimismo se observa en autos que la interposición de la Ejecución Fiscal tuvo origen en la conducta de la demandada, la cual presentó Declaración Jurada Rectificativa en fecha 31/10/2014, un día después de haber vencido el término señalado por el Juzgado interviniente para presentar las solicitudes de verificación de créditos, lo que originó la necesidad de reclamar judicialmente el cobro de las deudas (Cfr. fs. 1, fs. 2 y fs. 13).

Se ha sostenido con acierto que "... El art. 70, 2º párrafo del C.P.C. y C.N., faculta al juez a apartarse del principio general de imposición de costas al vencido "siempre que se encontrare mérito para ello". El "mérito" a que alude la norma citada existe cuando se ha litigado mediante "convicción fundada" acerca de la existencia de derecho invocado, por tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de leyes nuevas o sobre las cuales se han dictado fallos contradictorios o cuando esas cuestiones tienen complejidad jurídica. Debe agregarse a ello que también existen circunstancias de hecho no menos dudosas y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1181/2015/CA1

eximentes, que hacen caer el principio general enunciado, cuando la imposición de las costas a una de las partes no resulta equitativo ..." (Cfr. C.Nac.Trab., Sala 1°, 28-12-1990; causa: "Young de Aguirre, Beatriz v. E.L.M.A s/ art. 1113 C. Civil; en Boletín de Jurisprudencia n° 140; año 1991; pág. 9).

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el agravio respecto a las costas.

b) Analizando los agravios relacionado a los honorarios, se advierte que la regulación ha sido practicada atendiendo las pautas establecidas en la ley de aranceles en vigor, por lo que, al encontrarse ajustada a derecho, se impone su confirmación (Ley 21.839, T.O. Ley 24.432).

IV- Que, en lo que respecta a las costas habidas en la presente instancia, no cabe más que aplicar el principio general de la materia e imponerlas a la demandada-vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN.).

V- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes al apoderado de la parte demandada -Dr. Manuel Alberto Rodríguez-, en la suma de Pesos Quinientos Setenta y Cinco (\$575,00), y al apoderado de la parte actora -Dr. Hugo Beltran Erpen-, en un 28% de los que oportunamente se



regulen en la instancia a quo y firmes que sean -art. 13 de la ley 21.839, T.O. por ley 24.432-.

Que, por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia de fs. 53/55.

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes al apoderado de la parte demandada -Dr. Manuel Alberto Rodríguez-, en la suma de Pesos Quinientos Setenta y Cinco (\$575,00), y al apoderado de la parte actora -Dr. Hugo Beltran Erpen-, en un 28% de los que oportunamente se regulen en la instancia a quo y firmes que sean -art. 13 de la ley 21.839, T.O. por ley 24.432-.

Imponer las costas en esta instancia a la demandada-vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN.).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se constituyó el Tribunal con los subscriptos de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 08/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#24700029#171116068#20170210091536575